

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1850/2538

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

โจทก์

นายสมเกียรติ ลิมทรวง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 143, มาตรา 296 ทวิ

การที่จำเลยขอให้เพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาที่พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ให้โจทก์ขนดินที่ถมออกไปจากที่ดินของจำเลยและทำรั้วของจำเลยให้กลับไปตามแนวรั้วเดิมให้มีข้อความว่าหากโจทก์ไม่จัดการ ให้จำเลยมีอำนาจจัดการขนดินและทำรั้วของจำเลยให้มีสภาพเดิมโดยให้โจทก์เป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายด้วยนั้น เป็นวิธีการบังคับคดีที่จำเลยอาจขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการได้อยู่แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ทวิ มิใช่กรณีที่คำพิพากษาศาลฎีกามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตามมาตรา 143

---

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้โจทก์จัดการขนดินที่ถมออกจากที่ดินของจำเลยและให้จัดการทำรั้วของจำเลยกลับสู่แนวรั้วเดิม กับให้โจทก์จัดการรื้อขายคาอาคารส่วนที่รูกล้ำเข้ามาออกไปจากที่ดินของจำเลย ให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ที่ดินพิพาทในกรอบเส้นสีด่าง.ข.ค.ง. ในแผนที่พิพาทเป็นของโจทก์อยู่ในเขตโฉนดที่ดินเลขที่1587 เลขที่ 29 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานครให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกำแพงรั้ว

สังกะสีออกไปจากที่ดินของโจทก์ให้จำเลยทำที่ดินของโจทก์ให้เรียบร้อยดังเดิม ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,020 บาท นับแต่วันฟ้อง(วันที่ 28 กรกฎาคม 2530) จนกว่าจำเลยจะรื้อถอนรั้วสังกะสีออกไปจากที่ดินของโจทก์และทำที่ดินให้เรียบร้อยดังเดิมให้ยกฟ้องแย้งจำเลย ที่โจทก์ขอว่าหากจำเลยไม่รื้อถอนรั้วสังกะสี ให้โจทก์มีอำนาจรื้อถอนโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนั้นเป็นขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการในชั้นบังคับคดี จึงให้ยกคำขอในข้อนี้

ศาลฎีกาพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ขนดินที่ถมออกไปจากที่ดินของจำเลยและทำรั้วของจำเลยให้กลับไปตามแนวรั้วเดิมคำขอของจำเลยนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยยื่นคำร้องขอให้แก้ไขเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยขอให้เพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาว่าหากโจทก์ไม่จัดการให้จำเลยมีอำนาจจัดการขนดินและทำรั้วของจำเลยให้มีสภาพเดิมโดยให้โจทก์เป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายนั้นเป็นวิธีการบังคับคดีที่จำเลยอาจบังคับโดยขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ทวิได้อยู่แล้ว มิใช่เป็นกรณีที่คำพิพากษาศาลฎีกามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตามที่อ้างมาในคำร้อง ให้ยกคำร้อง"

(สันติ ทักราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรค์ ศักดารักษ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ